

하도급대금 연동제 운영지침

[시행 2025. 2. 3. 공정거래위원회 예규 제484호, 2025. 2. 3., 제정]

I. 목적

이 지침은 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 정한 하도급대금 연동제 적용의 구체적인 기준을 제시함으로써 법 집행의 합리성과 예측 가능성을 높이고 사업자들의 법 위반행위를 예방하는 것을 목적으로 한다.

이 지침은 하도급대금 연동제와 관련해서 대표적인 사항을 중심으로 규정하였으므로 이 지침에 열거되지 아니한 사항이라고 하여 하도급법에 위반되지 않는 것은 아니다.

II. 용어의 정의

1. "주요 원재료"라 함은 하도급거래에서 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행에 사용되는 원재료로서 그 비용이 하도급대금의 10% 이상인 원재료를 의미한다.
2. "하도급대금 연동"이라 함은 주요 원재료의 가격이 원사업자와 수급사업자가 10% 이내의 범위에서 협의하여 정한 비율 이상 변동하는 경우 그 변동분에 연동하여 하도급대금을 조정하는 것을 의미한다.
3. "하도급대금 연동의 대상 목적물등"이라 함은 하도급대금 연동 대상인 주요 원재료가 있는 하도급거래를 통해 수급사업자가 원사업자에게 최종적으로 납품하는 목적물을 의미한다.
4. "조정요건"이라 함은 연동 대상 원재료의 가격이 기준시점 대비 비교시점에 원사업자와 수급사업자가 협의하여 정한 비율 이상 변동할 경우 하도급대금을 조정하기로 한 기준을 의미한다. 이때 원사업자와 수급사업자가 협의하여 정한 비율은 10% 이내이어야 한다.
5. "기준 지표"라 함은 주요 원재료 가격의 상승 또는 하락 정도를 측정하는 기준이 되는 지표를 의미한다.
6. "하도급대금 연동의 산식"이라 함은 주요 원재료의 가격이 조정요건을 충족하는 경우 주요 원재료 가격 변동을 반영하여 하도급대금을 조정하기 위한 산식을 의미한다.
7. "조정일"이라 함은 조정 주기에 따라 하도급대금의 조정 여부를 판단하는 날을 의미한다.

8. "조정주기"라 함은 조정요건 충족 여부를 따져 하도급대금의 조정 여부를 판단하는 주기를 의미한다.
9. "조정대금 반영일"이라 함은 목적물 등에 대하여 조정된 하도급대금을 적용하는 기준이 되는 날을 의미한다.

Ⅲ. 연동제 적용 대상

1. 주요 원재료

가. "원재료"는 천연재료, 화합물, 가공물, 수급사업자가 위탁받은 제조를 수행하는 과정에서 사용하기 위하여 구매하는 중간재 등을 포함하되 이에 한정하지 않는다.

<예시 1>

천연재료: 금, 철, 구리, 알루미늄, 고무, 연, 아연, 주석, 니켈, 석탄, 원유, 원목 등

<예시 2>

화합물: 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리부틸렌(PB) 등

<예시 3>

가공물: 금속강, 금속판, 골재, 목재, 시멘트, 레미콘, 콘크리트, 선철, 아스팔트, 화학섬유, 합성수지, 강관, 스테인레스관 등

<예시 4>

수급사업자가 위탁받은 제조를 수행하는 과정에서 사용하기 위하여 구매하는 중간재: 자동차 부품, 전기전자부품, 기계부품, 석유화학제품, 철강재, 나사, 강철, 고무 타이어, 전기 센서 및 램프, 시스템반도체, 전동기, 발전기, 변압기, 모듈, 반제품, 보일러, 냉동기, 공기조화기, 시스템에어컨 등

나. "주요 원재료"는 수급사업자가 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행에 사용하는 원재료로서 그 비용이 하도급대금의 10% 이상인 원재료를 말한다. 이때 원재료의 비용이란 목적물등의 제조·수리·시공 또는 용역수행에 사용되는 원재료의 총금액(부가가치세 포함)을 의미하며, 계약 체결시점에 산정한 원재료의 총금액(부가가치세 포함)을 기준으로 한다.

<예시>

철관의 제조를 위탁받아 납품하는 하도급거래의 경우 하도급대금(부가가치세 포함)이 10억원이고, 계약 체결 시점에 철관 제조에 사용되는 철의 비용을 산정할 때 그 금액이 2억원(부가가치세 포함)이면 원재료(철)의 비용이 하도급대금(부가가치세 포함)에서 20%를 차지하므로 주요 원재료에 해당함

- (1) 하도급거래에 사용하는 원재료로서 그 비용이 하도급대금의 10% 이상인 원재료가 복수인 경우에는 모두 주요 원재료이다.

<예시>

합판과 페인트를 구매하여 가구로 제조 후 납품하는 경우에 합판과 페인트의 비용이 각각 하도급대금의 10% 이상이라면 합판과 페인트 모두 주요 원재료에 해당함

- (2) 해당 원재료의 조달시기나 조달방법과 관계없이 주요 원재료가 될 수 있다.

<예시 1>

하도급거래에 필요한 원재료의 전체 물량을 수급사업자가 사전에 미리 확보한 경우라도 주요 원재료가 될 수 있음

<예시 2>

복수의 원재료 판매처로부터 해당 원재료를 조달한 경우라도 주요 원재료가 될 수 있음

<예시 3>

사급자재와 관련하여, 원사업자가 자재를 직접 구매하나 관련 비용을 수급사업자에게 부담시키는 경우 등 원재료 가격변동분이 수급사업자에게 전가될 여지가 존재하는 경우 주요 원재료가 될 수 있음

- (3) 주요 원재료는 객관적인 자료를 바탕으로 원사업자와 수급사업자가 성실한 협의를 통해서 결정한다.
- (4) 객관적인 자료를 통해 주요 원재료임이 명백하게 확인됨에도 불구하고 원사업자와 수급사업자가 합의로 주요 원재료가 아닌 것으로 볼 수 없다.
- (5) 최초 계약을 기준으로 주요 원재료를 결정한 후 새로 변경 계약을 체결하여 주요 원재료가 추가되는 경우에는 변경계약 기준으로 주요 원재료를 판단한다.

2. 연동제 적용 제외 사유

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 하도급대금 연동제를 적용하지 않을 수 있으며, 이에 따라 연동제에 관한 사항을 서면에 적지 아니할 수 있다.

가. 원사업자가 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업에 해당하는 경우

나. 하도급거래 기간이 90일 이내인 경우

- 이때, 하도급거래 기간은 계약서에 명시된 계약기간을 기준으로 판단한다. 계약서상 명시된 계약기간과 실제 거래기간이 상이한 경우에는 하도급 거래의 실질을 우선하여 판단할 수 있다.

<예시>

통상 수급사업자가 제조등의 위탁 등에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전에 서면을 발급해야하나, 서면을 늦게 발급하여 계약기간보다 실제 용역수행기간이 길어 수급사업자 입장에서는 용역수행기간에 비용이 소요되는 경우 실제 용역수행기간을 기준으로 볼 수 있음

다. 하도급대금이 1억 원 이하인 경우

- 이때, 하도급대금은 수급사업자가 위탁받은 것을 제조등을 하여 원사업자에게 납품·인도 또는 제공하고 받는 대가를 의미하며 부가가치세를 포함하여 계산하는 것을 원칙으로 한다.

라. 원사업자와 수급사업자가 하도급대금 연동을 하지 않기로 합의한 경우, 합의 방법은 IV. 3. 에 따른다.

IV. 하도급대금 연동제 적용 기준

1. 기본원칙

가. 하도급대금 연동제는 주요 원재료가 있는 하도급거래에 대해서 적용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 주요 원재료에 해당하지 않는 원재료라 하더라도 원사업자와 수급사업자가 협의에 의하여 자율적으로 하도급대금 연동제를 적용할 수 있다.

<예시 1>

원재료의 비용이 하도급대금의 10% 미만이라도 원사업자와 수급사업자 간 협의에 의하여 하도급대금 연동제를 자율적으로 적용할 수 있음

<예시 2>

재료비 내역에 운반비가 포함되어 있으며 해당 재료비가 하도급대금의 10% 이상인 주요 원재료에 해당한다면, 재료비에 운반비를 포함시켜 하도급대금 연동제를 적용할 수 있음

<예시 3>

건설공사 시 가설재를 사용하는 경우 원사업자와 수급사업자 간 협의에 의하여 가설재에 대해 하도급대금 연동제를 자율적으로 적용할 수 있음

다. 다음과 같이 연동제의 취지에 반하는 계약을 체결한 경우 하도급대금 연동계약을 체결한 것으로 보지 않는다.

- (1) 원재료 가격 하락 시에만 연동을 하기로 정하는 경우
- (2) 계약기간보다 조정주기를 길게 설정하는 경우
- (3) 원재료 가격 변동분의 분담비율을 수급사업자에게 지나치게 불리하게 정하는 경우
- (4) 원재료 가격 상승과 하락 시 분담비율을 달리 정하는데 그 내용이 수급사업자에게 일방적으로 불리하거나 객관적으로 합리적이지 못한 경우
- (5) 기준지표가 불합리하여 사실상 원재료 가격 변동을 반영할 수 없는 경우
- (6) 기타 탈법적 행위로 연동제의 취지가 반영될 수 없는 연동계약이 체결된 경우

2. 연동제 적용

가. 서면의 발급(하도급법 제3조제2항)

② 제1항의 서면에는 다음 각 호의 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명[「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 포함한다. 이하 이 조에서 같다] 또는 기명날인하여야 한다.

1. 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용
2. 제16조의2제1항에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차
3. 하도급대금 연동의 대상 목적물등의 명칭, 주요 원재료, 조정요건, 기준 지표 및 산식 등 하도급대금 연동에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

적법한 서면발급 사례를 예시하면 다음과 같다.

- (1) 기본계약서에 위탁의 내용, 단가, 수량 등을 모두 기재하고 개별계약서(발주서 등 포함)는 수량 통제의 목적으로 발급할 때, 기본계약서를 기준으로 연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급한 경우

- (2) 기본계약서에 위탁의 내용, 단가, 수량 등을 기재하지 않고 개별계약서에 위탁의 내용, 단가, 수량 등을 모두 기재할 때, 개별계약서를 기준으로 연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급한 경우
- (3) 기본계약서에 위탁의 내용, 단가 등을 기재하고 개별계약서를 통해 수량을 특정하는 경우와 같이 하나의 거래가 연속성 있게 이루어지고 과거의 거래 관행, 수요 예보 등을 토대로 기본계약서 체결 시 예상 물량을 산출할 수 있을 때, 기본계약서를 기준으로 연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급한 경우
- (4) 단가계약을 체결하면서 주요 원재료 해당 여부는 납품하는 물품의 단가와 원재료 단가를 비교하여 판단하고 법 제3조제4항제3호의 연동제 적용 제외사유 해당 여부는 과거의 거래관행, 수요 예보 등을 토대로 판단하여 연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급한 경우
- (5) 계약의 내용 전반 또는 계약의 본질적인 내용을 변경할 때, 변경 이후의 새로운 계약을 기준으로 연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급한 경우
- (6) 목적물 외의 다른 경미한 사항을 변경할 때, 변경 이전의 기존 계약을 기준으로 연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급한 경우
- (7) 다수의 목적물 A, B, C를 위탁할 때, A, B, C 각 목적물별로 연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급한 경우

나. 연동표 작성(하도급법 시행령 제3조제2항)

- ② 법 제3조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.
1. 하도급대금 연동 대상 목적물등의 명칭
 2. 하도급대금 연동 대상 목적물등의 주요 원재료
 3. 하도급대금 연동의 조정요건
 4. 주요 원재료 가격의 기준 지표
 5. 하도급대금 연동의 산식
 6. 주요 원재료 가격의 변동률 산정을 위한 기준 시점 및 비교 시점
 7. 하도급대금 연동의 조정일, 조정주기 및 조정대금 반영일

연동에 관한 사항을 담은 서면을 발급하는 경우, 다음의 사항들을 기재해야 한다.

(1) 하도급대금등 연동 대상 목적물등의 명칭

- 연동제 적용 대상인 원재료가 있는 하도급거래에서 원사업자가 수급사업자에게 제조 등을 위탁한 목적물등의 명칭을 기재한다.

<예시>

원사업자가 수급사업자에게 동 케이블 제조를 위탁하는 경우, 동 케이블을 하도급 대금등 연동 대상 목적물로 기재함

(2) 하도급대금등 연동 대상 주요 원재료

- ① 수급사업자가 목적물 등의 제조에 사용할 주요 원재료를 기재한다. 단, 원사업자와 수급사업자가 법 제3조제4항 단서에 기재 주요 원재료에서 제외하기로 합의한 원재료는 제외할 수 있다.
- ② 주요 원재료가 아니더라도 원사업자와 수급사업자가 자율적으로 연동하기로 협의하여 정한 원재료를 기재한다.

<예시>

수급사업자가 원사업자에 납품하는 코팅용액에 니켈의 비용이 하도급대금의 10% 미만이라도, 원사업자와 수급사업자가 협의하여 니켈을 연동 대상 원재료로 기재할 수 있음

(3) 원재료 가격의 기준 지표

- ① 주요 원재료 가격의 상승 또는 하락 정도를 객관적으로 측정할 수 있는 기준이 되는 지표를 기재한다.
- ② 공신력 있는 기관이 주기적으로 고시하는 지표를 사용하는 것이 원칙이나, 이를 사용하는 것이 적절하지 않은 경우에는 예시와 같은 가격들을 기준 지표로 기재할 수 있다.

<공신력 있는 기관이 주기적으로 고시하는 지표의 예시>

런던금속거래소(LME, London Metal Exchange), 한국은행(www.bok.or.kr), e-나라지표(www.index.go.kr), 조달청(www.pps.go.kr), 산업통상자원부(www.motie.go.kr), 기획재정부장관에게 등록된 전문가격조사기관 등에서 고시하는 지표

<기타 객관적 지표의 예시>

원사업자가 원재료의 판매처로부터 직접 구매한 가격 또는 원사업자가 수급사업자에게 판매한 가격, 원재료의 판매처가 수급사업자에게 판매한 원재료의 단위당 판매가격으로서 원사업자가 확인할 수 있는 가격, 그 밖에 양 당사자 간 합의한 자료(약정서, 원가내역서, 견적서 등)를 바탕으로 정한 가격 등

- ③ 국제지표를 사용하는 경우 환율을 반영한 원 단위의 가격을 기준가격으로 설정할 수 있다.

<예시>

LME Nickel Official Price × A은행 기준 원달러 환율, 원/ton

- ④ 원사업자와 수급사업자가 협의하여 하나의 주요 원재료에 대해서 기준지표를 복수로 설정할 수 있다. 단, 이때 복수의 기준지표 간 관계 등을 기재한다.
- ⑤ 주요 원재료가 복수인 경우에는 기준지표를 주요 원재료별로 다르게 정할 수 있다.
- ⑥ 원사업자와 수급사업자 간 원재료 거래계약서에 명시된 가격을 기준지표로 정할 수 있다.
- ⑦ 중간재와 같이 기준지표 선정이 어려운 경우 원사업자와 수급사업자가 협의를 통해 중간재의 주요 재료나 중간재와 유사한 재료의 가격을 기준지표로 설정할 수 있다. 단, 이 경우에도 주요 원재료 해당 여부는 실제 원재료인 중간재를 기준으로 판단한다.
- ⑧ 수급사업자가 구매원가 공개에 동의하는 경우에는 수급사업자의 구매원가를 기준지표로 삼을 수 있다. 이때 원사업자는 제공받은 자료를 연동 계약 목적 외로 사용하지 않는 등 경영정보 및 기술자료 보호를 위해 적극 협조한다.

(4) 원재료 가격의 변동률 산정을 위한 기준시점 및 비교시점

- ① 기준가격은 원재료 가격 기준지표에 따른 특정 시점의 원재료의 단위당 가격을 말하며, 일정 기간 동안의 평균가격 등으로 정할 수 있다.
- ② 원재료의 기준가격 변동률은 ‘기준시점’ 대비 ‘비교시점’의 원재료 기준가격 변동률을 말한다.

<예시 1>

기준시점을 대금변경이 있었던 직전 조정일의 전월(평균), 비교시점을 조정일의 전월(평균)로 기재할 수 있음

<예시 2>

“동”의 기준시점의 원재료 기준가격이 10,000원/kg이고, 비교시점의 원재료 기준가격이 12,000원/kg이라면 원재료 기준가격의 변동률은 $\frac{12,000\text{원/kg} - 10,000\text{원/kg}}{10,000\text{원/kg}} * 100 = 20\%$ 임

(5) 조정요건

- ① 조정요건은 10% 이내의 범위에서 원사업자와 수급사업자가 협의하여 기재하며, 원재료 기준가격의 변동률이 조정요건을 충족하는 경우 하도급대금 연동에 따라 하도급대금을 조정한다.
- ② 원재료 가격 상승 시와 하락 시에 조정요건을 달리 정하여 기재할 수 있다.
- ③ 조정요건을 정하지 않고 매 조정일마다 변동률에 따라 하도급대금을 조정하도록 정할 수 있다.

<예시>

+3% 이상 변동 시(가격 상승 시에만 연동), 기준시점 대비 원재료 가격 상승 시, +3% 이상 변동 시 또는 -10% 이하 변동 시

- ④ 주요 원재료가 복수인 경우에는 조정요건을 주요 원재료별로 다르게 정할 수 있다.

(6) 조정주기

- ① 조정주기는 원사업자와 수급사업자가 협의하여 예시와 같이 기재할 수 있다.

<예시>

매월, 분기별

- ② 조정주기는 수시 또는 조정요건 충족 시마다 조정하도록 예시와 같이 정할 수 있다.

<예시>

조정요건 충족 시(수시), 원재료 거래 계약 체결 시마다

- ③ 주요 원재료가 복수인 경우에는 조정주기를 주요 원재료별로 다르게 정할 수 있다.

(7) 조정일

- ① 조정일은 조정주기에 따라 하도급대금 조정 여부를 판단하는 날로서, 원사업자와 수급사업자가 협의하여 예시와 같이 기재할 수 있다.

<예시>

매월 1일, 매분기 말일, 원재료 거래 계약을 체결한 날 등

- ② 주요 원재료가 복수인 경우에는 조정일을 주요 원재료별로 다르게 정할 수 있다.

(8) 조정대금 반영일

- ① 조정대금 반영일은 목적물등에 대하여 조정된 하도급대금을 적용하는 기준이 되는 날로서, 원사업자는 조정대금 반영일 이후에 납품되는 목적물등에 대하여 하도급대금 연동에 따라 조정된 금액을 기준으로 하도급대금을 지급하여야 하며, 원사업자와 수급사업자가 협의하여 예시와 같이 기재할 수 있다.

<예시>

매월 1일, 조정일로부터 5일 이내

- ② 주요 원재료가 복수인 경우에는 조정대금 반영일을 주요 원재료별로 다르게 정할 수 있다.

(9) 하도급대금등 연동 산식

- ① 주요 원재료의 가격이 조정요건을 충족하는 경우 주요 원재료 가격변동을 반영하여 하도급대금을 조정하기 위한 산식을 기재한다.
 - ② 원사업자와 수급사업자 간 협의를 통해 분담비율을 설정하여 이를 포함해서 기재할 수 있다.
- 단, 분담비율을 설정하는 경우 그 분담비율은 하도급대금 연동 취지에 부합해야 한다.

<예시>

조정될 하도급단가=직전 주요 원재료 단가 × {1+ ((비교시점 기준가격 ÷ 기준시점 기준가격)-1) × 주요 원재료 비율} × 분담비율

(10) 반영비율

- ① 원재료 가격 변동분이 하도급대금의 조정에 반영되는 비율인 반영비율을 포함해서 연동산식을 기재할 수 있다.
 - ② 원재료 가격 변동분을 전부 반영(반영비율 100%)하는 것을 원칙으로 하되, 원사업자와 수급사업자 간의 협의를 통해 개별 기업의 여건을 고려하여 자율적으로 반영비율을 정할 수 있다.
- 단, 반영비율이 50% 이상이 되도록 체결한 연동계약의 경우에만 별점 경감 대상이 된다.(하도급법 시행령 [별표3] 3. 가. 9)
- ③ 원사업자와 수급사업자 간 협의를 통해 반영비율을 설정하는 경우, 그 반영비율은 하도급대금 연동 취지에 부합해야 한다.

(11) 연동표의 예시

구분	기재사항
1. 하도급대금등 연동 대상 목적물등의 명칭	동 케이블
2. 하도급대금등 연동 대상 주요 원재료	동
3. 원재료 가격의 기준 지표	한국전선공업협동조합 월별 LME 고시가(전기동고시가)
4. 원재료 가격의 변동률 산정을 위한 기준시점 및 비교시점	기준시점: 약정 체결일 또는 직전 대금변경 조정일의 전월 지수 비교시점: 조정일의 전월 지수
5. 조정요건	기준지수 변동률 $\pm 3\%$ 이상 변동 시
6. 조정주기	1개월
7. 조정일	조정주기 해당월 1일
8. 조정대금 반영일	조정일
9. 하도급대금등 연동 산식	조정될 하도급단가= 직전 주요 원재료 단가 $\times \{1 + ((\text{비교시점 기준가격} \div \text{기준시점 기준가격}) - 1) \times \text{주요 원재료 비율} \times \text{반영비율}\} \times$ 분담비율(원사업자: 100%)
9.1. 반영비율	100%
10. 기타 사항	하도급단가는 1원 미만 절사

다. 성실한 협의 (하도급법 제3조제3항)

③ 원사업자는 제2항제3호에 따른 사항을 적을 때 수급사업자의 이익에 반하는 불공정한 내용이 되지 아니하도록 수급사업자와 성실히 협의하여야 한다.

(1) 연동제와 관련하여 성실한 협의의무 위반 사례를 예시하면 다음과 같다.

- ① 원사업자가 수급사업자와 연동계약 여부 및 조건에 관한 실질적 의견 교환을 진행하지 않은 경우
- ② 원사업자와 수급사업자가 연동에 관한 조건을 협의하는 과정에서 합의가 이루어지지 않자 원사업자가 일방적으로 연동에 관한 조건을 제시하고 이에 합의하도록 강요한 이후 형식적으로 연동에 관한 서면을 발급하고 서명날인한 경우

(2) 연동제와 관련하여 성실한 협의가 이루어진 사례를 예시하면 다음과 같다.

- 원사업자와 수급사업자가 연동에 관한 협의를 할 때 권한 있는 책임자가 회의에 참여하여 객관적인 자료를 바탕으로 의견 교환이 실질적으로 이루어진 결과, 그 협의에 따라 결정된 내용대로 연동에 관한 서면을 발급하고 서명날인한 경우

라. 대금 조정 및 지급

- (1) 원사업자와 수급사업자는 조정일마다 연동 대상 주요 원재료 가격의 기준 시점 대비 비교시점의 변동률을 확인하고, 그 변동률이 조정요건을 충족하는 경우 하도급대금등 연동 산식에 따라 조정될 하도급대금을 산출한다.
- (2) 원사업자는 연동산식에 따라 산출된 금액을 기준으로 하도급대금을 조정한다.
- (3) 원사업자와 수급사업자는 하도급대금이 조정된 경우, 조정대금 반영일, 비교시점의 연동 대상 주요 원재료 기준가격, 조정된 하도급대금 등을 기재하고 서명 또는 기명날인한다.
- (4) 원사업자는 조정대금 반영일 이후에 납품되는 목적물등에 대하여 조정된 금액을 기준으로 하도급대금을 지급한다.
- (5) 수급사업자에 책임있는 사유로 이행이 지연되어 조정대금 반영일 이후에 이행된 부분에 대해서는 조정일에 조정요건에 따라 하도급대금을 조정하지 않을 수 있다.
- (6) 하도급대금 조정은 객관적인 자료, 연동에 관한 사항을 담은 서면 등을 기준으로 판단한다.

마. 관련 서류의 보존

원사업자와 수급사업자는 연동에 관한 사항을 담은 서면을 보존기간(3년) 동안 보관한다.

3. 미연동 합의 (하도급법 제3조제4항제4호)

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 원사업자는 서면에 제2항제3호에 따른 사항을 적지 아니할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 원사업자와 수급사업자가 그 취지와 사유를 서면에 분명하게 적어야 한다.

1. ~3. (중략)

4. 원사업자와 수급사업자가 하도급대금 연동을 하지 아니하기로 합의한 경우

가. 원사업자와 수급사업자는 하도급대금 연동을 하지 않기로 합의할 수 있다. 다만, 미연동 합의를 할 경우 그 취지와 사유를 서면에 분명히 적어야 한다.

나. 주요 원재료가 복수인 경우, 주요 원재료는 모두 연동의 대상이 된다. 다만, 원사업자와 수급사업자 간 성실한 협의를 통해 주요 원재료 일부에 대해서는 연동 합의를 하고, 나머지에 대해서는 미연동 합의를 할 수 있다.

<예시>

펌프의 제조를 위탁하는 경우 주요 원재료로서 모터, 축, 케이싱이 존재하는 경우라면 모터, 케이싱에 대해서 연동 합의를 하고 축에 대해서 미연동 합의를 하는 것이 가능함

4. 연동제 관련 탈법행위의 금지 (하도급법 제3조제5항)

⑤ 원사업자는 하도급대금 연동과 관련하여 하도급거래에 관한 거래상 지위를 남용하거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 이 조의 적용을 피하려는 행위를 하여서는 아니 된다.

연동제와 관련하여 원사업자의 탈법행위를 예시하면 다음과 같다.

- 가. 원사업자가 수급사업자에게 연동제 적용 시 더 이상 거래관계를 유지하지 않겠다는 등 불이익을 제공하거나 제공할 것처럼 하여 미연동합의를 강요하는 행위
- 나. 원사업자가 수급사업자에게 연동을 하지 않기로 합의하는 경우에만 거래를 개시하겠다는 등 거래개시 요건으로서 미연동합의를 강요하는 행위
- 다. 수급사업자가 연동제 적용 의사를 밝혔다는 이유로 낙찰자로 선정하지 않겠다는 등 원사업자가 계약체결 요건으로서 미연동합의를 강요하는 행위
- 라. 원사업자가 수급사업자에게 연동을 하지 않기로 합의하는 경우 연동을 하기로 합의한 업체보다 더 많은 물량을 배정하겠다는 등 사실상 미연동합의를 유도하는 행위
- 마. 원사업자가 수년동안 1년 단위 자동 갱신 방식으로 하도급계약을 유지해왔거나 계약의 성질상 계속적 거래가 예상됨에도 연동제 관련 의무를 회피하기 위하여 의도적으로 거래 기간을 90일 이하로 분할하여 계약을 체결하는 행위
- 바. 원사업자가 수년동안 수억원의 하도급계약을 유지해 오다가 연동제 관련 의무를 회피하기 위하여 의도적으로 하도급대금을 1억원 이하로 분할하여 계약을 체결하는 행위
- 사. 원사업자가 주요 원재료에 해당하지 않도록 하기 위해 실질적으로 동일한 원재료임에도 별개의 재료인 것처럼 분리하여 견적서 등에 명시하는 행위

5. 하도급법상 다른 규정과의 관계

- 가. 부당한 하도급대금의 결정 금지 (하도급법 제4조)

① 원사업자는 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 부당하게 목적물등과 같거나 유사한 것에 대하여 일반적으로 지급되는 대가보다 낮은 수준으로 하도급대금을 결정(이하 “부당한 하도급대금의 결정”이라 한다)하거나 하도급반도록 강요하여서는 아니 된다

(1) 연동제와 관련하여 원사업자의 부당한 하도급대금의 결정행위를 예시하면 다음과 같다.

① 계속적 거래계약 기간 중 원사업자가 원자재 가격 급변 등을 이유로 협의과정 없이 수급사업자에게 불리하게 기준지표, 조정요건, 연동산식 등의 연동조건을 결정하여 종전에 비해 낮은 단가로 하도급대금을 일방적으로 결정해서 수급사업자에게 통보하는 행위

② 연동에 관한 서면 및 합의(서)가 존재하더라도 원사업자가 객관적·합리적 절차와 방법을 결여하고 원사업자 일방의 통보나 강요에 의하여 수급사업자에게 불리하게 연동조건을 설정하여 하도급대금을 낮게 결정한 것으로 인정되는 행위

(2) 연동제와 관련하여 부당한 하도급대금의 결정이 아닌 행위를 예시하면 다음과 같다.

① 원사업자와 수급사업자가 연동계약을 체결하거나 변경할때 원사업자와 수급사업자 간 성실한 협의를 통해 기준지표나 산식 등의 연동조건을 설정 또는 변경하는 행위

② 원사업자와 수급사업자가 연동계약 체결 시 상승과 하락 분의 분담비율을 달리 정하는 경우, 수급사업자에게 불리하지 않은 내용으로 분담비율을 달리 정하는 행위

나. 부당한 감액행위 금지 (하도급법 제11조)

① 원사업자는 제조등의 위탁을 할 때 정한 하도급대금을 감액하여서는 아니 된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 하도급대금을 감액할 수 있다.

(1) 원사업자와 수급사업자가 사전에 협의한 연동 조건에 따라 추가금액을 지급하여야 함에도 불구하고, 수급사업자가 낙찰 받은 차기 공사의 계약체결을 조건으로 수급사업자로 하여금 추가금액의 수령을 포기하도록 하는 경우 부당한 감액행위에 해당할 수 있다.

- (2) 원사업자와 수급사업자가 사전에 협의한 연동 조건에 따라 하도급대금 감액이 이루어지는 경우 부당한 감액행위에 해당되지 아니한다.

다. 하도급대금의 지급 (하도급법 제13조)

- ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우에는 목적물등의 수령일(건설위탁의 경우에는 인수일을, 용역위탁의 경우에는 수급사업자가 위탁받은 용역의 수행을 마친 날을, 납품등이 잦아 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다. 이하 같다)부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 지급기일을 정한 것으로 인정되는 경우
 2. 해당 업종의 특수성과 경제여건에 비추어 그 지급기일이 정당한 것으로 인정되는 경우

- (1) 연동제와 관련하여 하도급대금 미지급행위를 예시하면 다음과 같다.

- ① 원사업자와 수급사업자가 사전에 협의한 연동 조건에 따라 조정된 하도급대금을 추가로 지급해야함에도 불구하고 조정 이전의 하도급대금만을 지급하고 추가로 조정된 하도급대금을 지급하지 않는 행위
- ② 원사업자와 수급사업자가 사전에 협의한 연동 조건에 따라 하도급대금을 조정해야함에도 불구하고 수급사업자의 조정 신청이 없었다는 이유로 조정된 하도급대금을 지급하지 않는 행위
- ③ 원사업자와 수급사업자가 사전에 협의한 연동 조건에 따라 하도급대금을 조정해야함에도 불구하고 원사업자가 발주자로부터 대금을 증액받지 못하였다는 이유로 조정된 하도급대금을 지급하지 않는 행위

- (2) 원재료 가격 하락 시 원사업자와 수급사업자가 사전에 협의한 연동 조건에 따라 하도급대금을 하락 조정하지 않고 기존 대금을 지급한 경우에는 하도급대금 미지급에 해당되지 아니한다.

라. 부당한 경영간섭의 금지 (하도급법 제18조)

- ① 원사업자는 하도급거래량을 조절하는 방법 등을 이용하여 수급사업자의 경영에 간섭하여서는 아니 된다.

(1) 연동제와 관련하여 원사업자의 부당한 경영간섭행위를 예시하면 다음과 같다.

- ① 원사업자가 수급사업자에게 연동제 관련 의무이행이라는 목적달성을 위해 필요한 최소범위를 넘어서는 정보를 요구하는 행위
- ② 공인된 고시가격을 기준지표로 설정하여 수급사업자의 원재료 재고현황이 연동제 관련 의무이행이라는 목적달성을 위해 불필요함에도 불구하고 원사업자가 수급사업자에게 원재료 재고현황 등의 경영정보를 요구하는 행위

(2) 연동제와 관련하여 부당한 경영간섭이 아닌 행위를 예시하면 다음과 같다.

- ① 성실한 협의를 거쳐 수급사업자의 의사에 따라 연동에 관한 사항을 서면에 작성하기 위해 원사업자가 수급사업자에게 필요 최소한의 원가정보를 요구하는 행위
- ② 성실한 협의를 거쳐 수급사업자의 의사에 따라 연동계약을 이행하기 위해 원사업자가 수급사업자에게 필요 최소한의 원가정보를 요구하는 행위
- ③ 성실한 협의를 거쳐 수급사업자의 의사에 따라 연동제를 적용하며 ‘원재료의 판매처가 수급사업자에게 실제로 판매한 원재료의 단위당 판매가격으로서 원사업자가 확인할 수 있는 가격’을 기준지표로 설정한 경우, 원사업자가 수급사업자에게 원재료 비용 증빙 자료 등 필요 최소한의 원가정보를 요구하는 행위

6. 기타 대금조정 의무와의 관계

하도급대금 연동제를 적용한다고 해도 하도급법 제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정), 제16조의2(공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정)의 적용을 배제하지 않으며 각 제도의 적용 예시는 다음과 같다.

가. 하도급대금 연동에 관한 서면을 발급한 상태여도 수급사업자가 하도급대금 조정협의를 신청하였다면 원사업자는 협의에 응할 의무가 존재한다.

나. 하도급계약서에 물가변동과 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 조항이 있는 경우에도 주요 원재료가 있는 하도급거래라면 연동에 관한 서면을 발급해야 한다.

다. 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액받지 못하였다고 하더라도 주요 원재료가 있는 하도급거래라면 원사업자는 연동에 관한 조건에 따라 수급사업자에게 하도급대금을 조정해야 한다.

라. 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 조정받아 하도급법 제16조에 따라 원사업자가 수급사업자에게 하도급대금을 조정해주는 경우 하도급법 제16조에 의한 조정의무와 하도급대금 연동제에 의한 조정의무를 비교하여 조정여부 및 조정범위를 결정할 수 있다.

- (1) 발주자의 포괄증액 중 주요 원재료 가격 변동에 대한 대금조정으로 볼 수 있는 금액이 하도급법상 연동의무 이행금액을 상회한다면 추가적으로 하도급법상 연동의무 이행이 요구되지 않을 수 있으며, 원사업자와 수급사업자 간 성실한 협의에 따라 미연동합의를 할 수 있다.
- (2) 발주자의 포괄증액 중 주요 원재료 가격 변동에 대한 대금조정으로 볼 수 있는 금액이 하도급법상 연동의무를 하회하는 수준인 경우 하도급대금 연동의무를 충족하기 위해 추가적으로 대금조정이 이루어져야 한다.
- (3) 발주자의 포괄증액 중 주요 원재료 가격 변동에 대한 대금조정과 무관한 부분은 연동의무 이행 여부에 영향을 주지 않는다.

V. 재검토 기한

공정거래위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 지침은 발령일부터 시행한다.